

TERMOS E CONDIÇÕES PARA CRIADORES DE CONTEÚDO

PLATAFORMA VELVET

Versão 2.0 | 17/09/2026

Este instrumento ("Contrato" ou "Termos") é celebrado entre a Velvet Entertainment Ltda., CNPJ nº 66.615.892/0001-43 ("Velvet" ou "Plataforma") e o(a) usuário(a) que se cadastra como Criador(a) de Conteúdo ("Criador(a)"), regendo integralmente a relação entre as partes para utilização da Plataforma Velvet.

Ao concluir o cadastro, marcar a caixa de aceite eletrônico ou utilizar a Plataforma na qualidade de Criador(a), o(a) usuário(a) manifesta concordância integral, livre e informada com todos os termos aqui estabelecidos. A Velvet mantém registro eletrônico do aceite, incluindo: identificação do usuário, data e hora, IP, versão dos Termos aceita e hash do documento.

1. DEFINIÇÕES

"Plataforma": sistema digital Velvet, incluindo aplicativo, website, APIs e infraestrutura correlata.

"Criador(a)": pessoa física maior de 18 anos que, mediante cadastro aprovado, publica, disponibiliza e monetiza Conteúdo na Plataforma.

"Assinante": consumidor que acessa Conteúdo publicado por Criadores mediante pagamento.

"Conteúdo": qualquer material publicado pelo(a) Criador(a), incluindo imagens, vídeos, áudios, textos e transmissões ao vivo.

"Participante": qualquer pessoa física que apareça ou participe de qualquer forma em Conteúdo publicado pelo(a) Criador(a).

"Chargeback": contestação de cobrança iniciada pelo titular do meio de pagamento, resultando em reversão potencial de valores.

"Gateway": empresa processadora de pagamentos utilizada pela Velvet.

2. ELEGIBILIDADE, VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE E MAIORIDADE (KYC)

2.1. Requisitos de Elegibilidade

O(A) Criador(a) declara e garante, sob as penas da lei, que:

- é pessoa física com capacidade civil plena;
- possui idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
- não está impedido(a) por lei, decisão judicial ou regulamentação aplicável de utilizar serviços digitais, publicar conteúdo ou exercer atividade de criador(a) de conteúdo em plataformas digitais;
- atua de forma lícita, em conformidade com a legislação brasileira vigente.

2.2. Verificação de Identidade e Maioridade (KYC)

O cadastro está condicionado à aprovação mediante processo obrigatório de KYC, em conformidade com a Lei n.º 15.211/2025 e o Decreto n.º 12.880/2026. Para aprovação, o(a) Criador(a) deverá obrigatoriamente:

- a) fornecer nome completo, data de nascimento e endereço residencial;
- b) enviar fotografias nítidas do documento de identidade oficial com foto (frente e verso);
- c) enviar selfie segurando o próprio documento, com rosto e documento claramente visíveis;
- d) ter os dados e documentos aprovados pela Velvet antes de qualquer publicação ou monetização.

A conta somente será ativada após aprovação do KYC. A autodeclaração de maioridade não substitui a verificação documental obrigatória.

2.3. Proibição Absoluta de Participação de Menores

É expressamente vedada, sob qualquer circunstância, a publicação de Conteúdo em que apareça pessoa menor de 18 anos. A violação configura falta gravíssima, ensejando encerramento imediato da conta e comunicação às autoridades competentes.

3. NATUREZA DA RELAÇÃO

3.1. O(A) Criador(a) atua como prestador(a) de serviços autônomo(a), sem vínculo empregatício ou de subordinação à Velvet.

3.2. A Velvet não determina horários, não controla a jornada do(a) Criador(a) e não exige exclusividade.

3.3. O(A) Criador(a) é livre para definir seu ritmo, horários, temas e formato de Conteúdo, desde que observadas as disposições deste Contrato.

4. CADASTRO, CONTA E SEGURANÇA

4.1. O(A) Criador(a) é responsável por: fornecer informações verdadeiras e atualizadas; manter a confidencialidade das credenciais de acesso; não compartilhar, ceder, vender ou transferir sua conta a terceiros; comunicar à Velvet qualquer acesso não autorizado.

4.2. O(A) Criador(a) é responsável por todas as ações realizadas através de sua conta.

4.3. Exceção — Agências Parceiras Autorizadas

As vedações de compartilhamento de conta não se aplicam quando o(a) Criador(a) optar por ser gerenciado(a) por Agência Parceira formalmente autorizada pela Velvet, desde que: a agência esteja previamente aprovada pela Velvet; o(a) Criador(a) formalize a autorização; o(a) Criador(a) mantenha responsabilidade integral pela conta; a autorização possa ser revogada a qualquer tempo.

4.4. É expressamente proibido: criar conta com identidade de outra pessoa; utilizar documentos falsos; criar múltiplas contas para burlar suspensão.

5. CONTEÚDO PUBLICADO — DECLARAÇÕES E GARANTIAS

Ao publicar qualquer Conteúdo, o(a) Criador(a) declara e garante que: detém todos os direitos necessários; o Conteúdo não viola direitos de terceiros; obteve todos os consentimentos necessários de Participantes; nenhum Participante é menor de 18 anos; possui documentação comprobatória de todos os itens pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

6. CONSENTIMENTO DE PARTICIPANTES

6.1. Antes de publicar Conteúdo que envolva Participante, o(a) Criador(a) é responsável por obter, documentar e manter: consentimento livre, prévio e expresso; autorização para gravação, publicação, monetização e armazenamento; comprovação da maioria do Participante mediante documento oficial.

6.2. A documentação deve ser conservada pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos e apresentada à Velvet no prazo de 48 horas quando solicitado.

6.3. O(A) Criador(a) não poderá alegar ausência de consentimento de Participante para afastar sua responsabilidade perante a Velvet.

7. CONTEÚDO PROIBIDO

É expressamente proibida a publicação de Conteúdo que: envolva participação de menor de 18 anos em contexto sexual; contenha violência não consensual; seja ilegal nos termos da legislação brasileira; constitua discurso de ódio ou incitação à violência; viole direitos autorais ou de terceiros; seja obtido sem consentimento válido; envolva material relacionado a abuso sexual infantil (CSAM).

8. RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO, MODERAÇÃO E NOTICE AND TAKEDOWN

8.1. O(A) Criador(a) é exclusivamente responsável por todo o Conteúdo que publicar.

8.2. A Velvet poderá adotar mecanismos de análise, moderação, verificação e remoção de Conteúdos e contas. A ausência de análise prévia não constitui garantia de aprovação ou licitude do Conteúdo.

8.3. Diante de denúncia ou suspeita de violação, a Velvet poderá, sem aviso prévio: bloquear preventivamente o Conteúdo; solicitar documentação no prazo de 48 horas; manter o Conteúdo indisponível durante a análise; comunicar às autoridades competentes quando legalmente obrigada; encerrar a conta em casos de violação grave.

9. LICENÇA DE CONTEÚDO

9.1. O(A) Criador(a) concede à Velvet licença não exclusiva, mundial e irrevogável durante a vigência do Contrato para: reproduzir, armazenar, hospedar, transmitir e disponibilizar o Conteúdo; criar thumbnails e materiais derivados; processar tecnicamente o Conteúdo; realizar backups; manter o Conteúdo disponível para cumprimento de obrigações legais após encerramento da conta.

9.2. Esta licença não transfere a propriedade intelectual do Conteúdo para a Velvet.

10. MONETIZAÇÃO E COMISSÃO

10.1. O(A) Criador(a) poderá monetizar seu Conteúdo através de assinaturas, conteúdos pagos avulsos, gorjetas e demais mecanismos disponibilizados na Plataforma.

10.2. A Velvet reterá percentual sobre as receitas geradas, conforme tabela de comissões disponível na Plataforma.

10.3. Caso vinculado(a) a Agência Parceira autorizada, poderá haver retenção adicional ajustada entre a Agência e o(a) Criador(a). A Velvet não integra essa relação.

11. PAGAMENTOS, RETENÇÃO E RESERVA FINANCEIRA

11.1. Os repasses seguirão o calendário divulgado na Plataforma.

11.2. A Velvet poderá suspender repasses quando houver: Chargeback; suspeita de fraude; investigação em curso; violação contratual; determinação legal ou do Gateway.

11.3. Os valores retidos serão liberados após resolução do Chargeback, encerramento da investigação ou decurso do período de proteção aplicável.

11.4. O(A) Criador(a) autoriza a Velvet a: descontar Chargebacks de repasses futuros; bloquear saldo durante investigação; recuperar valores recebidos indevidamente.

12. FRAUDE E CHARGEBACK

12.1. Em caso de Chargeback, o valor poderá ser deduzido de repasses futuros e a conta poderá ser suspensa.

12.2. É vedada qualquer tentativa de manipulação financeira ou geração artificial de receita.

13. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

13.1. O(A) Criador(a) é exclusivamente responsável por recolher tributos sobre seus rendimentos, manter CPF/CNPJ regular, emitir documentos fiscais exigidos e declarar rendimentos perante a Receita Federal.

14. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

14.1. A Velvet atua como controladora dos dados pessoais dos Assinantes, nos termos da Lei n.º 13.709/2018.

14.2. O(A) Criador(a) compromete-se a: utilizar dados de Assinantes apenas para finalidades da Plataforma; não exportar, comercializar ou compartilhar dados de Assinantes; comunicar qualquer incidente de segurança imediatamente.

14.3. É expressamente vedado utilizar dados pessoais de Assinantes para qualquer finalidade externa à Plataforma, salvo autorização expressa da Velvet ou determinação legal.

15. NÃO UTILIZAÇÃO DOS ASSINANTES FORA DA PLATAFORMA

15.1. O(A) Criador(a) não poderá: direcionar Assinantes para plataformas concorrentes; solicitar pagamentos diretos em substituição ao sistema Velvet; contactar Assinantes para finalidades não relacionadas à Plataforma; compartilhar dados de contato de Assinantes com terceiros.

15.2. Esta restrição aplica-se por 12 (doze) meses após o encerramento do Contrato. A violação configura falta grave e pode ensejar encerramento imediato da conta.

16. SUSPENSÃO E ENCERRAMENTO DE CONTA

16.1. A Velvet poderá suspender ou encerrar a conta, inclusive preventivamente, em casos de: fraude; Chargeback; violação deste Contrato; suspeita de participação de menor; solicitação de autoridade; risco jurídico ou reputacional; comportamento abusivo; manipulação financeira; taxa de Chargeback elevada.

17. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA VELVET

17.1. A Velvet não se responsabiliza por: perda de receita ou expectativa de ganhos; ações de terceiros ou Assinantes; falhas em Gateways ou sistemas externos; indisponibilidade temporária por causas técnicas ou força maior; reprodução não autorizada de Conteúdo por terceiros.

17.2. A Velvet adotará medidas técnicas razoáveis de segurança. O(A) Criador(a) reconhece que nenhum sistema digital oferece proteção absoluta contra cópia ou redistribuição não autorizada de Conteúdo.

18. INDENIZAÇÃO

18.1. O(A) Criador(a) deverá indenizar a Velvet por perdas, danos, custos, multas e honorários decorrentes de atos ou omissões imputáveis ao(à) Criador(a), incluindo: violação deste Contrato; ausência de consentimento de Participante; Conteúdo ilegal ou envolvendo menor; fraudes financeiras.

18.2. A obrigação de indenização está vinculada a atos imputáveis ao(à) Criador(a), não abrangendo responsabilidades legais próprias da Velvet.

19. CONFIDENCIALIDADE

19.1. O(A) Criador(a) compromete-se a manter em sigilo informações internas da Velvet, dados de Assinantes e informações operacionais da Plataforma, pelo prazo de 2 (dois) anos após o encerramento do Contrato.

20. DIVULGAÇÃO EXTERNA E MARKETING

20.1. O(A) Criador(a) é responsável pela divulgação de seu perfil fora da Plataforma. A Velvet não responde por banimentos ou restrições impostos por plataformas externas. O(A) Criador(a) não deve praticar condutas enganosas na divulgação.

21. ALTERAÇÕES DOS TERMOS

21.1. A Velvet poderá alterar estes Termos para adequação legal, regulatória, técnica ou operacional. Alterações relevantes serão comunicadas com antecedência mínima de 15 dias. O uso continuado da Plataforma após a comunicação implica aceite das novas disposições.

22. ACEITE ELETRÔNICO E VERSIONAMENTO

22.1. O aceite é formalizado mediante checkbox de aceite, conclusão do cadastro ou uso continuado após comunicação de atualização. A Velvet mantém registro eletrônico de cada aceite com data, hora, IP, versão e hash do documento, conservados por no mínimo 5 (cinco) anos.

23. DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Este Contrato é regido pela legislação da República Federativa do Brasil. Foro eleito: Comarca de São Paulo/SP.

23.2. A invalidade de uma cláusula não afeta as demais. A tolerância da Velvet em relação a descumprimento não implica renúncia a direitos.

23.3. Contato: **contato@velvet.lat**

TERMS AND CONDITIONS FOR CONTENT CREATORS

VELVET PLATFORM

Version 2.0 | 09/17/2026

This instrument ("Agreement" or "Terms") is entered into between Velvet Entertainment Ltda., CNPJ nº 66.615.892/0001-43 ("Velvet" or "Platform") and the user who registers as a Content Creator ("Creator"), governing the relationship between the parties for use of the Velvet Platform.

By completing registration, checking the electronic acceptance box, or using the Platform as a Creator, the user expressly agrees to all terms set forth herein. Velvet maintains an electronic record of acceptance, including: user identification, date and time, IP address, session identifier, Terms version accepted, and document hash.

1. DEFINITIONS

"Platform": Velvet digital system, including app, website, APIs, tools and related infrastructure.

"Creator": an individual aged 18 or over who, upon approved registration, publishes, makes available, and monetizes Content on the Platform.

"Subscriber": consumer who accesses Content published by Creators through payment.

"Content": any material published by the Creator, including images, videos, audio, text, and live streams.

"Participant": any individual who appears, is identifiable, or participates in any way in Content published by the Creator.

"Chargeback": a payment dispute initiated by the cardholder with their financial institution, resulting in a potential reversal of funds.

"Gateway": payment processing company used by Velvet.

2. ELIGIBILITY, IDENTITY VERIFICATION AND AGE VERIFICATION (KYC)

2.1. Eligibility Requirements

The Creator declares and warrants, under penalty of law, that:

- a) is an individual with full legal capacity;
- b) is 18 (eighteen) years of age or older at the time of registration and throughout the term of this Agreement;
- c) is not prohibited by law, court order, or applicable regulation from using digital services, publishing content, or engaging in content creator activity on digital platforms;
- d) operates lawfully, in compliance with applicable Brazilian legislation.

2.2. Identity and Age Verification (KYC)

Registration as a Creator on Velvet is conditional upon approval through a mandatory identity verification process (Know Your Customer — KYC), in compliance with Brazilian Law n. 15,211/2025 and Decree n. 12,880/2026. For account approval, the Creator must:

- a) provide full name, date of birth, and residential address;
- b) submit clear photographs of an official photo ID document (front and back);
- c) submit a selfie holding their own ID document, with both face and document clearly visible and legible;
- d) have their data and documents approved by Velvet's verification team before any publishing or monetization activity.

The account will only be activated after KYC approval. A self-declaration of age does not substitute the mandatory document verification process.

2.3. Absolute Prohibition on Participation of Minors

The publication of any Content featuring a person under 18 years of age is strictly prohibited under any circumstances. Violation constitutes a grave offense and will result in immediate and permanent account termination and notification to competent authorities.

3. NATURE OF THE RELATIONSHIP

3.1. The Creator acts as an independent service provider, with no employment relationship or subordination to Velvet.

3.2. Velvet does not set schedules, control the Creator's working hours, or require exclusivity.

3.3. The Creator is free to define their own pace, schedule, topics, and content format, subject to the provisions of this Agreement.

4. REGISTRATION, ACCOUNT AND SECURITY

4.1. The Creator is responsible for: providing accurate and up-to-date information; maintaining the confidentiality of login credentials; not sharing, selling, or transferring the account to third parties; notifying Velvet of any unauthorized access.

4.2. The Creator is responsible for all actions taken through their account, regardless of who performed them.

4.3. Exception — Authorized Partner Agencies

Account sharing restrictions do not apply when the Creator chooses to be managed by a Partner Agency formally authorized by Velvet, provided that: the agency is pre-approved by Velvet; the Creator formalizes the management authorization; the Creator retains full responsibility for the account; the authorization may be revoked at any time.

4.4. It is expressly prohibited to: create an account using another person's identity; use false documents; create multiple accounts to circumvent suspensions.

5. PUBLISHED CONTENT — REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

When publishing any Content, the Creator represents and warrants that: they hold all necessary rights over the Content, including copyright, image rights, and personality rights; the Content does not violate third-party rights; all required consents and authorizations have been obtained from all Participants; no Participant is under 18 years of age; supporting documentation will be maintained for a minimum of 5 (five) years.

6. PARTICIPANT CONSENT

6.1. Before publishing any Content involving a Participant, the Creator is solely responsible for obtaining, documenting, and maintaining: free, prior, express, informed and unequivocal consent for participation; authorization for recording, publication, monetization, and digital storage of the Content; proof of majority of the Participant via official photo ID.

6.2. Documentation must be kept for at least 5 (five) years and provided to Velvet within 48 hours of request.

6.3. The Creator may not claim that a Participant did not authorize publication in order to avoid liability to Velvet or to seek compensation from Velvet due to a Participant's complaint.

7. PROHIBITED CONTENT

It is expressly prohibited to publish Content that: involves, depicts, suggests, or alludes to the participation of a person under 18 in a sexual or erotic context; contains real, non-consensual violence; is illegal under Brazilian law; constitutes hate speech or incitement to violence; violates copyright or third-party rights; is obtained without valid consent; involves child sexual abuse material (CSAM), even if fictional.

8. CONTENT RESPONSIBILITY, MODERATION AND NOTICE AND TAKEDOWN

8.1. The Creator is solely responsible for all Content published, including its legality, accuracy, and compliance with this Agreement and applicable law.

8.2. Velvet may adopt automated or human mechanisms for analysis, moderation, verification, removal, and blocking of Content and accounts. The presence or absence of prior review does not constitute a guarantee of approval or lawfulness of published Content.

8.3. Upon receiving a complaint or suspecting a violation, Velvet may, without prior notice: preventively block the reported Content; request documentation within 48 hours; keep Content unavailable during review; provide information to competent authorities when legally required; terminate the account in cases of serious or confirmed violation.

9. CONTENT LICENSE

9.1. The Creator grants Velvet a non-exclusive, worldwide, irrevocable (during the term) license, free of additional royalties, to: reproduce, store, host, transmit, and make Content available to authorized Subscribers; create thumbnails, previews, and derivative materials; technically process Content, including compression and format conversion; perform backups; maintain Content available for the period necessary to comply with legal obligations or resolve disputes, even after account termination.

9.2. This license does not transfer intellectual property ownership of the Content to Velvet.

10. MONETIZATION AND COMMISSION

10.1. The Creator may monetize Content through subscriptions, pay-per-view content, tips, and other mechanisms available on the Platform.

10.2. Velvet will retain a percentage of revenue generated, as per the commission table available on the Platform.

10.3. If associated with an authorized Partner Agency, an additional retention may apply, agreed between the Agency and the Creator. Velvet is not party to that private relationship.

11. PAYMENTS, RETENTION AND FINANCIAL RESERVE

11.1. Payouts will follow the schedule published on the Platform.

11.2. Velvet may temporarily suspend payouts in cases of: Chargeback or payment dispute; fraud suspicion; ongoing investigation; contractual violation; legal obligation or Gateway determination.

11.3. Retained funds will be released after: resolution of the Chargeback in the Creator's favor; investigation closure without findings; or expiry of the applicable protection period.

11.4. The Creator expressly authorizes Velvet to: deduct Chargebacks from future payouts; block balance during investigations; recover amounts identified as improperly received.

12. FRAUD AND CHARGEBACKS

12.1. In the event of a Chargeback, the corresponding amount may be deducted from future payouts and the account may be suspended.

12.2. Any attempt at financial manipulation, including artificial revenue generation or simulated Chargebacks, is strictly prohibited.

13. TAX AND FISCAL OBLIGATIONS

13.1. The Creator is solely responsible for: calculating and paying all taxes on earnings from the Platform; maintaining a valid CPF or CNPJ; issuing fiscal documents required by law; declaring income to the tax authorities.

14. PERSONAL DATA PROTECTION (LGPD / GDPR)

14.1. Velvet acts as the data controller for Subscribers' personal data, pursuant to Brazilian Law n. 13,709/2018 (LGPD).

14.2. The Creator agrees to: use Subscriber data only for Platform-related interactions; not export, commercialize, or share Subscriber data with third parties; report any security incident to Velvet immediately.

14.3. It is expressly forbidden for the Creator to use, copy, store, sell, or share personal data, contact information, or any information obtained from Subscribers through Velvet for any purpose external to the Platform, unless expressly authorized by Velvet or required by law.

15. NON-SOLICITATION OF SUBSCRIBERS OUTSIDE THE PLATFORM

15.1. The Creator may not use information or contacts obtained through Velvet to: direct Subscribers to competing platforms; request direct payments from Subscribers as a substitute for the Velvet payment system, including bank transfers, PIX, cryptocurrency, or any other method; sell Content directly to Subscribers acquired through Velvet outside the Platform; contact Subscribers for purposes unrelated to Platform interactions; share Subscriber contact data with third parties.

15.2. This restriction applies for 12 (twelve) months after termination of the Agreement. Violation constitutes a serious breach and may result in immediate account termination and liability for damages suffered by Velvet.

16. ACCOUNT SUSPENSION AND TERMINATION

16.1. Velvet may remove Content, restrict features, suspend, or terminate accounts, including preventively, in cases of: fraud; Chargeback; Agreement violation; suspected minor participation; authority request; legal or reputational risk; abusive behavior; financial manipulation; high Chargeback rate; or any conduct deemed incompatible with the Platform's operation.

17. LIMITATION OF VELVET'S LIABILITY

17.1. Velvet is not responsible for: loss of revenue or earnings expectations; actions of third parties or Subscribers; failures of external systems or Gateways; temporary unavailability due to technical issues or force majeure; unauthorized copying of Content by third parties.

17.2. Velvet will adopt reasonable technical security measures. The Creator acknowledges that no digital system can absolutely prevent unauthorized copying or redistribution of Content by third parties.

18. INDEMNIFICATION

18.1. The Creator shall indemnify and hold harmless Velvet, its officers, employees, representatives, and partners from any loss, damage, cost, liability, settlement, fine, and attorney's fees arising from acts or omissions attributable to the Creator, including: Agreement violations; lack of Participant consent; illegal Content or Content involving minors; financial fraud.

18.2. The indemnification obligation is directly tied to acts attributable to the Creator and does not cover Velvet's own legal obligations as a Platform operator.

19. CONFIDENTIALITY

19.1. The Creator agrees to keep confidential: Velvet's internal information; Subscriber personal and usage data; non-public commercial terms of this Agreement; technical and operational Platform information. This obligation survives for 2 (two) years after termination.

20. EXTERNAL PROMOTION AND MARKETING

20.1. The Creator is fully responsible for promoting their profile outside the Platform. Velvet is not responsible for bans or restrictions imposed by external platforms. The Creator must not engage in deceptive or misleading promotion practices.

21. AMENDMENTS TO TERMS

21.1. Velvet may amend these Terms for legal, regulatory, technical, operational, or commercial reasons. Material changes will be communicated with at least 15 days' notice. Continued use of the Platform after notification constitutes acceptance of the new provisions.

22. ELECTRONIC ACCEPTANCE AND VERSIONING

22.1. Acceptance of this Agreement is formalized by checking the acceptance checkbox, completing registration, or continuing to use the Platform after notification of updates. Velvet maintains electronic records of each acceptance, including user ID, date, time, IP address, session identifier, Terms version, and document hash, kept for a minimum of 5 (five) years.

23. GENERAL PROVISIONS

23.1. This Agreement is governed by the laws of the Federative Republic of Brazil. The courts of the City of São Paulo/SP shall have exclusive jurisdiction to resolve any disputes.

23.2. The invalidity of any provision shall not affect the remaining provisions. Velvet's failure to enforce any provision does not constitute a waiver of its rights.

23.3. Contact: **contato@velvet.lat**

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA CREADORES DE CONTENIDO

PLATAFORMA VELVET

Versión 2.0 | 17/09/2026

Este instrumento ("Contrato" o "Términos") es celebrado entre Velvet Entertainment Ltda., CNPJ nº 66.615.892/0001-43 ("Velvet" o "Plataforma") y el/la usuario/a que se registra como Creador/a de Contenido ("Creador/a"), rigiendo integralmente la relación entre las partes para el uso de la Plataforma Velvet.

Al completar el registro, marcar la casilla de aceptación electrónica o utilizar la Plataforma como Creador/a, el/la usuario/a manifiesta su acuerdo integral, libre e informado con todos los términos aquí establecidos. Velvet mantiene un registro electrónico de la aceptación, incluyendo: identificación del usuario, fecha y hora, dirección IP, identificador de sesión, versión de los Términos aceptada y hash del documento.

1. DEFINICIONES

"Plataforma": sistema digital Velvet, incluida la aplicación, el sitio web, las APIs y la infraestructura correlata.

"Creador/a": persona física mayor de 18 años que, mediante registro aprobado, publica, pone a disposición y monetiza Contenido en la Plataforma.

"Suscriptor/a": consumidor/a que accede al Contenido publicado por Creadores mediante pago.

"Contenido": cualquier material publicado por el/la Creador/a, incluidas imágenes, videos, audios, textos y transmisiones en vivo.

"Participante": cualquier persona física que aparezca, sea identificable o participe de cualquier forma en el Contenido publicado por el/la Creador/a.

"Chargeback": disputa de cobro iniciada por el titular del medio de pago, que puede resultar en reversión de fondos.

"Gateway": empresa procesadora de pagos utilizada por Velvet.

2. ELEGIBILIDAD, VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD Y EDAD (KYC)

2.1. Requisitos de Elegibilidad

El/La Creador/a declara y garantiza, bajo las penas de la ley, que:

- es persona física con plena capacidad legal;
- tiene 18 (dieciocho) años de edad o más en la fecha de registro y durante toda la vigencia del Contrato;
- no está impedido/a por ley, decisión judicial o regulación aplicable para utilizar servicios digitales, publicar contenido o ejercer actividad de creador/a de contenido en plataformas digitales;
- actúa de forma lícita, en conformidad con la legislación aplicable.

2.2. Verificación de Identidad y Edad (KYC)

El registro como Creador/a en Velvet está condicionado a la aprobación mediante un proceso obligatorio de verificación de identidad (Know Your Customer — KYC), en conformidad con la Ley n.º 15.211/2025 y el Decreto n.º 12.880/2026 de Brasil. Para la aprobación de la cuenta, el/la Creador/a deberá obligatoriamente:

- a) proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento y dirección de residencia;
- b) enviar fotografías nítidas del documento de identidad oficial con foto (anverso y reverso);
- c) enviar una selfie sosteniendo el propio documento de identidad, con rostro y documento claramente visibles y legibles;
- d) tener sus datos y documentos aprobados por el equipo de verificación de Velvet antes de cualquier publicación o monetización.

La cuenta solo será activada tras la aprobación del KYC. La autodeclaración de mayoría de edad no sustituye el proceso de verificación documental obligatorio.

2.3. Prohibición Absoluta de Participación de Menores

Está expresamente prohibida, bajo cualquier circunstancia, la publicación de Contenido en que aparezca una persona menor de 18 años. La violación constituye una falta gravísima y resultará en la cancelación inmediata de la cuenta y la notificación a las autoridades competentes.

3. NATURALEZA DE LA RELACIÓN

3.1. El/La Creador/a actúa como prestador/a de servicios autónomo/a, sin vínculo de empleo ni subordinación a Velvet.

3.2. Velvet no establece horarios, no controla la jornada del/la Creador/a y no exige exclusividad.

3.3. El/La Creador/a es libre de definir su ritmo, horarios, temas y formato de Contenido, siempre que observe las disposiciones de este Contrato.

4. REGISTRO, CUENTA Y SEGURIDAD

4.1. El/La Creador/a es responsable de: proporcionar información verdadera y actualizada; mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso; no compartir, ceder, vender ni transferir su cuenta a terceros; comunicar a Velvet cualquier acceso no autorizado.

4.2. El/La Creador/a es responsable de todas las acciones realizadas a través de su cuenta, independientemente de quién las haya ejecutado.

4.3. Excepción — Agencias Asociadas Autorizadas

Las restricciones de compartición de cuenta no aplican cuando el/la Creador/a elige ser gestionado/a por una Agencia Asociada formalmente autorizada por Velvet, siempre que: la agencia esté previamente aprobada por Velvet; el/la Creador/a formalice la autorización; el/la Creador/a mantenga responsabilidad integral por la cuenta; la autorización pueda ser revocada en cualquier momento.

4.4. Está expresamente prohibido: crear una cuenta con la identidad de otra persona; utilizar documentos falsos; crear múltiples cuentas para eludir suspensiones.

5. CONTENIDO PUBLICADO — DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Al publicar cualquier Contenido, el/la Creador/a declara y garantiza que: posee todos los derechos necesarios sobre el Contenido; el Contenido no viola derechos de terceros; ha obtenido todos los consentimientos y autorizaciones necesarios de todos los Participantes; ningún Participante es menor de 18 años; conservará la documentación probatoria durante un mínimo de 5 (cinco) años.

6. CONSENTIMIENTO DE PARTICIPANTES

6.1. Antes de publicar Contenido que involucre a un Participante, el/la Creador/a es exclusivamente responsable de obtener, documentar y conservar: consentimiento libre, previo, expreso, informado e inequívoco para la participación; autorización para grabación, publicación, monetización y almacenamiento digital del Contenido; comprobación de la mayoría de edad del Participante mediante documento oficial con foto.

6.2. La documentación debe conservarse durante al menos 5 (cinco) años y presentarse a Velvet en un plazo de 48 horas cuando se solicite.

6.3. El/La Creador/a no podrá alegar que un Participante no autorizó la publicación con el fin de eludir su responsabilidad ante Velvet.

7. CONTENIDO PROHIBIDO

Está expresamente prohibida la publicación de Contenido que: involucre, represente, sugiera o aluda a la participación de una persona menor de 18 años en contexto sexual o erótico; contenga violencia real o no consensual; sea ilegal según la legislación aplicable; constituya discurso de odio o incitación a la violencia; viole derechos de autor o derechos de terceros; sea obtenido sin consentimiento válido; involucre material relacionado con abuso sexual infantil (CSAM), aunque sea ficticio.

8. RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO, MODERACIÓN Y NOTICE AND TAKEDOWN

8.1. El/La Creador/a es exclusivamente responsable de todo el Contenido que publique.

8.2. Velvet podrá adoptar mecanismos automatizados o humanos de análisis, moderación, verificación y eliminación de Contenidos y cuentas. La ausencia de revisión previa no constituye garantía de aprobación o licitud del Contenido publicado.

8.3. Ante una denuncia o sospecha de infracción, Velvet podrá, sin previo aviso: bloquear preventivamente el Contenido; solicitar documentación en un plazo de 48 horas; mantener el Contenido no disponible durante el análisis; comunicar a las autoridades cuando sea legalmente obligado; cancelar la cuenta en casos de infracción grave o comprobada.

9. LICENCIA DE CONTENIDO

9.1. El/La Creador/a otorga a Velvet una licencia no exclusiva, mundial e irrevocable durante la vigencia del Contrato, sin regalías adicionales, para: reproducir, almacenar, alojar, transmitir y poner a disposición el Contenido; crear miniaturas y materiales derivados; procesar técnicamente el Contenido; realizar copias de seguridad; mantener el Contenido disponible para cumplir obligaciones legales o resolver disputas, incluso tras la cancelación de la cuenta.

9.2. Esta licencia no transfiere la propiedad intelectual del Contenido a Velvet.

10. MONETIZACIÓN Y COMISIÓN

10.1. El/La Creador/a podrá monetizar su Contenido mediante suscripciones, contenidos de pago individuales, propinas y demás mecanismos disponibles en la Plataforma.

10.2. Velvet retendrá un porcentaje de los ingresos generados, conforme a la tabla de comisiones disponible en la Plataforma.

10.3. Si el/La Creador/a está asociado/a a una Agencia Autorizada, podrá aplicarse una retención adicional acordada entre la Agencia y el/La Creador/a. Velvet no es parte de esa relación.

11. PAGOS, RETENCIÓN Y RESERVA FINANCIERA

11.1. Los pagos seguirán el calendario publicado en la Plataforma.

11.2. Velvet podrá suspender temporalmente los pagos en casos de: Chargeback; sospecha de fraude; investigación en curso; incumplimiento contractual; obligación legal o determinación del Gateway.

11.3. Los fondos retenidos serán liberados tras: resolución del Chargeback a favor del/La Creador/a; cierre de la investigación sin hallazgos; o vencimiento del período de protección aplicable.

11.4. El/La Creador/a autoriza expresamente a Velvet a: descontar Chargebacks de pagos futuros; bloquear saldo durante investigaciones; recuperar montos recibidos indebidamente.

12. FRAUDE Y CHARGEBACKS

12.1. En caso de Chargeback, el monto correspondiente podrá deducirse de pagos futuros y la cuenta podrá ser suspendida.

12.2. Cualquier intento de manipulación financiera o generación artificial de ingresos está estrictamente prohibido.

13. OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS

13.1. El/La Creador/a es exclusivamente responsable de: calcular y pagar todos los impuestos sobre sus ingresos de la Plataforma; mantener su número fiscal en situación regular; emitir los documentos fiscales requeridos por la ley; declarar sus ingresos ante las autoridades fiscales.

14. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

14.1. Velvet actúa como responsable del tratamiento de los datos personales de los Suscriptores, de conformidad con la legislación aplicable.

14.2. El/La Creador/a se compromete a: utilizar los datos de Suscriptores solo para finalidades de la Plataforma; no exportar, comercializar ni compartir datos de Suscriptores con terceros; comunicar a Velvet cualquier incidente de seguridad de forma inmediata.

14.3. Está expresamente prohibido utilizar, copiar, almacenar, comercializar o compartir datos personales, información de contacto o cualquier información obtenida de Suscriptores a través de Velvet para cualquier finalidad externa a la Plataforma, salvo autorización expresa de Velvet o requerimiento legal.

15. NO CAPTACIÓN DE SUSCRIPTORES FUERA DE LA PLATAFORMA

15.1. El/La Creador/a no podrá utilizar información o contactos obtenidos a través de Velvet para: dirigir a Suscriptores hacia plataformas competidoras; solicitar pagos directos como sustituto del sistema de pagos de Velvet (incluyendo transferencias bancarias, criptomonedas u otro medio); vender Contenido directamente a Suscriptores captados en Velvet fuera de la Plataforma; contactar Suscriptores para fines ajenos a la Plataforma; compartir datos de contacto de Suscriptores con terceros.

15.2. Esta restricción se aplica durante 12 (doce) meses tras la terminación del Contrato. La infracción constituye una falta grave y puede resultar en cancelación inmediata de la cuenta.

16. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE CUENTA

16.1. Velvet podrá eliminar Contenido, limitar funcionalidades, suspender o cancelar la cuenta, incluso de forma preventiva, en casos de: fraude; Chargeback; infracción del Contrato; sospecha de participación de menor; solicitud de autoridad; riesgo legal o reputacional; comportamiento abusivo; manipulación financiera; tasa elevada de Chargebacks.

17. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE VELVET

17.1. Velvet no es responsable de: pérdida de ingresos o expectativa de ganancias; acciones de terceros o Suscriptores; fallas en Gateways o sistemas externos; indisponibilidad temporal por causas técnicas o de fuerza mayor; reproducción no autorizada de Contenido por terceros.

17.2. Velvet adoptará medidas técnicas razonables de seguridad. El/La Creador/a reconoce que ningún sistema digital puede impedir de forma absoluta la copia o redistribución no autorizada de Contenido.

18. INDEMNIZACIÓN

18.1. El/La Creador/a deberá indemnizar y mantener indemne a Velvet de toda pérdida, daño, costo, condena, multa y honorarios de abogado derivados de actos u omisiones imputables al/a la Creador/a, incluyendo: infracción del Contrato; ausencia de consentimiento de Participante; Contenido ilegal o con participación de menores; fraudes financieros.

18.2. La obligación de indemnización está directamente vinculada a actos imputables al/a la Creador/a y no abarca las responsabilidades legales propias de Velvet como operadora de Plataforma.

19. CONFIDENCIALIDAD

19.1. El/La Creador/a se compromete a mantener en confidencialidad la información interna de Velvet, los datos de Suscriptores y la información operativa de la Plataforma, durante un plazo de 2 (dos) años tras la terminación del Contrato.

20. PROMOCIÓN EXTERNA Y MARKETING

20.1. El/La Creador/a es responsable de la promoción de su perfil fuera de la Plataforma. Velvet no responde por suspensiones o restricciones impuestas por plataformas externas. El/La Creador/a no debe adoptar prácticas engañosas en la promoción.

21. MODIFICACIONES DE LOS TÉRMINOS

21.1. Velvet podrá modificar estos Términos por razones legales, regulatorias, técnicas u operativas. Los cambios relevantes serán comunicados con al menos 15 días de anticipación. El uso continuado de la Plataforma tras la comunicación implica la aceptación de las nuevas disposiciones.

22. ACEPTACIÓN ELECTRÓNICA Y VERSIONADO

22.1. La aceptación de este Contrato se formaliza mediante la marcación de la casilla de aceptación, la finalización del registro o el uso continuado tras la notificación de actualizaciones. Velvet mantiene registro electrónico de cada aceptación, conservado por un mínimo de 5 (cinco) años.

23. DISPOSICIONES GENERALES

23.1. Este Contrato se rige por las leyes de la República Federativa de Brasil. Foro competente: Comarca de São Paulo/SP.

23.2. La invalidez de cualquier cláusula no afecta las demás disposiciones. La tolerancia de Velvet ante un incumplimiento no implica renuncia a sus derechos.

23.3. Contacto: **contato@velvet.lat**